

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1810/2539

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายชะโลม ใจบุญดี

จำเลย

นายชะโลม ใจบุญดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195

ฎีกาจำเลยในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าเจ้าพนักงานตำรวจค้นบ้านจำเลยโดยไม่ชอบเพราะหมายค้นขัดต่อบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา60(4)(ก)เป็นข้อที่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ามาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ และไม่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจึงห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195ประกอบมาตรา225

ความ ว่า จำเลย ฎีกา ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า ฎีกา ของ จำเลย เป็น ฎีกา ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ไม่ให้ ฎีกา จึง ไม่รับ ฎีกา

จำเลย เห็นว่า ฎีกา ของ จำเลย เป็น ฎีกา ปัญหาข้อกฎหมาย อัน เกี่ยว ด้วย ความสงบ เรียบร้อย และ ศีลธรรม อัน ดี โปรด รับ ฎีกา ของ จำเลย ไว้ ดำเนินการ ต่อไป ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ ได้รับ สำเนา คำร้อง แล้ว (อันดับ 58)

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ มาตรา 15 วรรคหนึ่ง , 67 จำคุก 1 ปี ชั้น จำคุก ชั้นสอบสวน จำเลย ให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิเคราะห์ ลดโทษ ให้ หนึ่ง ใน สาม คง จำคุก 8 เดือน บวก โทษ จำคุก จำเลย 6 เดือน ตาม คำ อาญา หมายเลขแดง ที่ 46/2537 และ โทษ จำคุก จำเลย 2 เดือน ตาม คดีอาญา หมายเลขแดง ที่ 701/2537 ของ ศาลชั้นต้น เข้า กับ คดี นี้ รวม จำคุก จำเลย 16 เดือน

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา ศาล มี คำสั่ง ไม่รับ ฎีกา ดังกล่าว (อันดับ 57)

จำเลย จึง ยื่น คำร้อง นี้ (อันดับ 58)

คำสั่ง

พิเคราะห์ แล้ว ที่ จำเลย ฎีกา ใน ปัญหาข้อกฎหมาย ว่า เจ้าพนักงาน ดำรวจค้นบ้าน จำเลย โดย ไม่ชอบ เพราะ หมาย ค้น ชัด ต่อ บทบัญญัติ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 60(4)(ก) นั้น เป็น ข้อกฎหมาย ที่ มิได้ ยกขึ้น ว่า กัน มา แล้ว ใน ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ และ ไม่เป็น ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวกับ ความสงบ เรียบร้อย ห้าม มิให้ ฎีกา ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบ มาตรา 225 ศาลชั้นต้น ไม่รับ ฎีกา จำเลย ชอบแล้ว ให้ยก คำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม-เหล็ก ไทรวีจิตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ